

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1621/2536

นาย บุญ เนตร ตันตกิตติ
นาย สันหัตถ์ นิพิฏฐกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 243 (1), มาตรา 247

จำเลยยืนยันว่าได้จัดการนำส่งหมายนัดสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายในกำหนดเวลาแล้ว โดยมีหลักฐานการรับเงินค่าส่งหมายมาแสดงซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ดังที่จำเลยฎีกา กรณีไม่อาจถือได้ว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ก็อาจไม่สั่งจำหน่ายคดี เมื่อจำเลยฎีกาอ้างข้อเท็จจริงโต้แย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนชอบที่ศาลจะทำการไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงแน่ชัดเสียก่อน ถ้าเห็นว่าจำเลยไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์และต่อมาได้มีหมายแจ้งคำสั่งให้จำเลยมานำส่งหมายนัดสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง เจ้าหน้าที่ศาลรายงานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ว่า จำเลยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์พิจารณา

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ทนายจำเลยทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534 แต่มิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายในกำหนดตามคำสั่งของศาลชั้นต้น และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยยืนยันว่าได้จัดการนำส่งหมายนัดสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายในกำหนดเวลาแล้ว โดยมีหลักฐานการรับเงินค่าส่งหมายมาแสดง ซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ดังที่จำเลยฎีกา กรณีก็น่าจะถือว่าจำเลยทั้งฟ้องอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ก็อาจไม่สั่งจำหน่ายคดี เมื่อจำเลยฎีกาอ้างข้อเท็จจริงโต้แย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนขอที่ศาลจะทำการไต่สวนเพื่อให้ได้ความจริงแน่ชัดเสียก่อน ถ้าเห็นว่าจำเลยไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามฎีกาของจำเลยแล้วส่งศาลอุทธรณ์เพื่อส่งต่อไปตามรูปคดี

(บรรเทิง มุลพรม-บุญส่ง วรรณกลาง-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>